

1515670-24.2019.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2264995/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 4447306 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9303/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2264995 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515670-24.2019.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515670-24.2019.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2264995/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 4447306 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9303/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2264995 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9303/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2264995 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9303/19/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MOYA DOMINGOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O sentenciado Rafael Moya Domingos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o réu, no dia 22 de abril de 2019, por volta das 22h, no CPP de Bauru, sito na Rodovia SP 300, 353, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 10 porções de maconha, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo

definitivo (fls. 11/14), procedimento administrativo disciplinar (fls. 15/55), relatório policial final (fls. 56/58).

Pela decisão de fls. 62/64, foi recebida a denúncia e determinada a notificação/citação do réu.

O réu foi, formalmente, citado (fls. 83), tendo ofertado resposta à acusação às fls. 86.

Na decisão de fls. 92/93, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 201/203, as partes desistiram da oitiva da testemunha Oscar Anibal Cabrera Larrosa Filho. Ainda, no mesmo ato processual, foi ouvida a testemunha David Gonçalves Paula Júnior, ocasião em que foi declarada a revelia do sentenciado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 208/210 pugnando, em suma, pela improcedência da ação penal, por ausência de provas da autoria, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de porte de droga, reconhecendo-se a prescrição.

Já a Defensoria às fls. 214/219 pleiteou, em síntese, pela absolvição do sentenciado por ausência de provas, ratificando o pedido ministerial, tendo em vista que o art. 385 do CPP seria "inconstitucional" já que macularia a imparcialidade do juiz.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente, prejudicados os demais pleitos.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo definitivo (fls. 11/14), procedimento administrativo disciplinar (fls. 15/55), relatório policial final (fls. 56/58).

A autoria, de outra banda, é duvidosa.

O agente penitenciário David Gonçalves de Paula Júnior, na fase judicial (mídia SAJ) não se recordou dos fatos reportados na exordial. Disse que o encontro de drogas na penitenciária é punido da mesma forma, seja o caso de uso, seja o caso de tráfico de droga.

O sentenciado Rafael Moya Domingos, ouvido apenas na fase inquisitiva (fls. 42), disse que encontraram, na cela em que habitava, um aparelho celular, sem qualquer menção à droga.

Pela prova colhida, forçoso convir que a absolvição é a melhor solução.

Com efeito, o agente penitenciário, em juízo, não se lembrou dos fatos.

O réu, ainda na fase administrativa, não admitiu os fatos, apenas mencionando a posse de um aparelho celular.

Portanto, é caso de aplicação do art. 155 "caput" do CPP: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No aspecto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEDUÇÕES, EM TESTEMUNHO INDIRETO E NO HISTÓRICO CRIMINAL DO RÉU. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVALORAÇÃO DA PROVA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.

1. "É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória." (AgRg no AREsp n. 1.847.375/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021.) 2. Na hipótese em apreço, a formação do juízo condenatório se baseou na apreensão de drogas realizada em estabelecimento comercial do qual o paciente não era o proprietário. Os entorpecentes tampouco foram arrecadados em seu poder, além de os demais elementos de convicção se tratarem de induções baseadas, sobretudo, no histórico criminal do réu e em relato prestado informalmente por vizinho do local.

3. O fato de o paciente frequentemente ser visto no bar em que apreendida a droga não constitui fundamento suficiente para uma condenação, especialmente porque há informações de que ele trabalhava com o comércio e distribuição de bebidas, justificando suas idas constantes ao local. Pelo mesmo motivo, é possível justificar o cheque encontrado com seu nome no verso.

4. O relato informal, prestado por vizinho do local a um dos policiais ouvidos, no sentido de que, no dia seguinte à apreensão das drogas, o paciente teria ido inúmeras vezes ao bar e saído de lá com uns tabletes e uma arma de fogo, trata-se de testemunho indireto, o que não é aceito pela jurisprudência desta Corte.

5. A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação.

6. "Utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da representação, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal" (HC n. 632.778/AL, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

7. Como se vê, se nem mesmo elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva podem ser considerados para um decreto condenatório, com ainda menos razão poderão se considerar depoimentos colhidos informalmente na fase policial e não repetidos em juízo para justificar uma condenação.

8. Apontamentos referentes ao histórico criminal do réu em nada contribuem para formação do juízo condenatório no que se refere à autoria delitiva.

9. Habeas corpus concedido para absolver o paciente.
(STJ, 6ª Turma, HC 691344 / MG, relator ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 08/02/2022, g.n.)

Portanto, de rigor a aplicação do secular in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA, e, deste modo, ABSOLVO o réu RAFAEL MOYA DOMINGOS, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pelo art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas providências.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

P.R.I.C.

Bauru, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA